

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1351/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โจทก์
นายสมฤทธิ์หรือบัง พูลศรี กับพวก จำเลย
นายเซาวลิต ทองประดู่ ทนายจำเลยที่ 2
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา บัดนี้จำเลยที่ 2 ไม่ประสงค์จะฎีกาต่อไป จึงขอถอน
ฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 116)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83,91,289(7),340,340 ตี ๗ ลงโทษตามมาตรา 289(7) ให้ประหารชีวิต
จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
อยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงให้จำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ตลอดชีวิต ๗๗

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 113)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายความของจำเลยที่ 2 ซึ่งมีอำนาจดำเนิน
กระบวนการพิจารณาไปในทางจำหน่ายสิทธิของ จำเลยที่ 2 ได้ด้วยเป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง
(อันดับ 116)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ตามขอจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ถอนฎีกาได้ตามขอจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ